



PUTUSAN
Nomor 3736 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. TIMBUL P SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Purwosari, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
 - 2. EDISON SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Purwosari, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mey Diana Sirait, S.H., M.Kn. dan kawan, Para Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum Mey Diana Sirait, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Perdata, Nomor 28, Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

SURYA ASMARA DEWI, bertempat tinggal di Jalan Purwosari, Gang Bayangkara, Nomor 4, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novi Mahanum., S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Novi Mahanum, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Seroja, Nomor 25 A, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3736 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanpa hak tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah hak milik Penggugat dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi), yang terletak di Lingkungan XI, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 04/L/DFN/X/2014, tanggal 25 Oktober 2014, yang dibuat antara Zuriaty dan Surya Asmara Dewi di hadapan Notaris Dwi Femi Nasution, S.H., M.Kn. adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi), yang terletak di Lingkungan XI, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muchtamid, ukuran 20 meter,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Simbolon, ukuran 20 meter,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gultom, ukuran 10 meter,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ely Lumban Toruan, ukuran 10 meter;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk mematuhi isi putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3736 K/Pdt/2024



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan di atas objek tanah perkara;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Error in persona* burapa gugatan kurang pihak;
2. *Error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi serta ahli waris lain yaitu Anggiat Simanjuntak, Rosmesi Simanjuntak, Januarti Elfrida Simanjuntak dan Elisabeth Br Simanjuntak adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Pemuda Karya/Perkebunan Lingkungan XI, Kelurahan Pulo Brayon Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah almarhum Tumpak Simanjuntak,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zahrudin,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rudy Hendra (Koplek Jipur),
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pendi Suratman;



3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menguasai Legalisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 04/L/DFN/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014 antara Zuriaty dan Surya Asmara Dewi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Legalisasi Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 04/L/DFN/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014 antara Zuriaty dan Surya Asmara Dewi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Purwosari, Gang Bhayangkara, Nomor 4, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, milik Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mdn., tanggal 26 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanpa hak tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah hak milik Penggugat dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi), yang terletak di Lingkungan XI, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 04/L/DFN/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014, yang dibuat antara Zuriaty dan Surya Asmara Dewi di hadapan Notaris Dwi Femi Nasution, S.H., M.Kn. adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi), yang terletak di Lingkungan XI, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Muchtamid, ukuran 20 meter,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Simbolon, ukuran 20 meter,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Gultom, ukuran 10 Meter,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Ely Lumban Toruan, ukuran 10 meter;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk mematuhi isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonsvansi:
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3736 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.230.000,00 (dua Juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 597/PDT/2023/PT MDN., tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 165/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mdn., tanggal 26 September 2023 *juncto* Nomor 597/PDT/2023/PT MDN., tanggal 27 November 2023 yang dimintakan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3736 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi kompetensi absolut Para Pemohon Kasasi semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dan Para Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Legalisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 04/L/DFN/X/2014, tanggal 25 Oktober 2014 antara Zuriaty dan Surya Asmara Dewi;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi serta ahli waris lain yaitu Anggiat Simanjuntak, Rosmesi Simanjuntak, Januarti Elfrida Simanjuntak dan Elisabeth Br Simanjuntak adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Pemuda Karya/Perkebunan Lingkungan XI, Kelurahan Pubo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah almarhum Tumpak Simanjuntak,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zahrudin,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rudy Hendra (Koplek Jipur),
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pendi Suratman;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3736 K/Pdt/2024



4. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat dan menguasai Legalisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 04/L/DFN/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014 antara Zuriaty dan Surya Asmara Dewi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding semula Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kepada Para Pemohon Kasasi Pembading semula Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Purwosari, Gang Bayangkara, Nomor 4, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan milik Termohon Kasasi/Terbanding semula Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah tanah seluas 60 m² yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 200 m² milik Penggugat adalah milik Penggugat, yang diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli dari Zuriaty berdasarkan Akta Notaris Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 04/L/DFN/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014 secara sah di hadapan Notaris, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TIMBUL P SIMANJUNTAK dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3736 K/Pdt/2024



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TIMBUL P SIMANJUNTAK** dan **2. EDISON SIMANJUNTAK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3736 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3736 K/Pdt/2024